

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 709/2531	นายเชนตร์ วาณิชศรกุล	โจทก์
	นายกี้หรือจำเนียร อ่อนมา กับพวก	จำเลย
	นายกี้หรือจำเนียร อ่อนมา ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายบรรจง อ่อนมา ที่ 5 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 5 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 128 แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 37181 แขวงบางซื่อ เขตดุสิต กรุงเทพมหานครห้ามจำเลยทั้งแปดเข้าเกี่ยวข้องหรือกระทำใด ๆ อันเป็นการรบกวนที่ดินดังกล่าว

จำเลยที่ 1 ที่ 5 ฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้นให้ฎีกาอย่างคนอนาถา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 114,127,113)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา

(จิรพันธุ์ รัศมีทัต-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ